

1500197-59.2021.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... reais). Já teve duas ocorrências de tráfico de drogas contra o acusado, bem como não sabe ao certo quanto tempo faz que começaram a receber as notícias de tráfico sobre o denunciado.

A testemunha Elvis Segantini, policial militar, prestou depoimento semelhante ao da outra testemunha.

O acusado, em seu interrogatório, declarou que estava com as drogas em seu bolso e que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, Morro Agudo-SP - cep 14640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500197-59.2021.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-59.2021.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302526/2021 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 21242866 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 1132/21/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2302526 - DEL.POL.MORRO AGUDO,

1132/21/468 - DEL.POL.MORRO AGUDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAX DOS SANTOS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALAX DOS SANTOS MARTINS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazer consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 34 (trinta e quatro) porções de Erythroxylum coca, substância vulgarmente conhecida como crack, pesando cerca de 3,43 g (três gramas e quarenta e três miligramas) e uma porção de cocaína, pesando cerca de 0,22 g (vinte e duas miligramas), sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia, em síntese, que policiais militares, em patrulhamento de rotina avistaram o acusado trafegando no sentido contrário à via pública, razão pela qual resolveram abordá-lo, sendo que já recaíam diversas denúncias da comercialização de entorpecentes sobre ele, inclusive na data dos fatos.

Em revista pessoal, os militares encontraram, no bolso da calça de ALAX, 34 (trinte e quatro) pedras de crack, bem como um eppendorff de cocaína, todos embalados individualmente para a comercialização no varejo, além da quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em notas diversas.

Considerando-se a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, bem como as informações a respeito da traficância que a polícia militar possuía, é inequívoco que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico.

A denúncia foi recebida (fl. 100), o acusado foi citado (fl. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/118), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fl. 119), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado ao final.

Ao final da instrução, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 144/155). Ao passo que a DEFESA requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, bem como postulou pela desclassificação para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, pugnou para que sejam aplicadas as causas de diminuição cabíveis e para que o acusado possa apelar em liberdade (fls. 157/165).

É o relatório.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, 82, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 10, pela fotografia de fl. 11, pelo laudo pericial de fls. 35/37, 132/135, bem como pela prova oral colhida.

A testemunha Ronaldo Antônio Silva Rodrigues, policial civil, disse que estava de serviço com seu colega de farda Elvis Segantini, quando recebeu uma nova denúncia contra o acusado. Chegando ao local, depararam-se com o réu na Rua Mansueto Ferrari, momento em que tentaram o abordar e ele, com sua bicicleta, tentou forçar a passagem pelo contrafluxo. Em seguida foi abordado, oportunidade em que encontraram em seu poder 34 (trinta e quatro) porções de crack, 1 (uma) porção de cocaína e R\$ 15,00 (quinze reais). Já teve duas ocorrências de tráfico de drogas contra o acusado, bem como não sabe ao certo quanto tempo faz que começaram a receber as notícias de tráfico sobre o denunciado.

A testemunha Elvis Segantini, policial militar, prestou depoimento semelhante ao da outra testemunha.

O acusado, em seu interrogatório, declarou que estava com as drogas em seu bolso e que eram apenas 5 (cinco) "pedras" e 1 (uma) cápsula, além da quantia de R\$ 15,00 (quinze reais), sendo estas drogas destinadas ao seu próprio consumo. No momento em que foi conduzido para a cidade de São Joaquim, lhe foram apresentados mais "papelotes" que não estavam em seu poder. Narrou que estava com R\$ 50,00 (cinquenta reais) e que o "papelote" custava R\$ 5,00 (cinco reais) cada um, já a cápsula de pino R\$ 10,00 (dez reais). Disse que não faz uso em sua casa, visto que possui familiares que moram no mesmo local, sendo assim, estava em direção à mata para o consumo, quando foi visto pelos policiais e abordado. Não ofereceu resistência e ao ser questionado pelos castrenses confirmou que estava com 5 (cinco) "papelotes" no bolso, uma cápsula no outro e a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais). Informou que o policial militar Silva, sempre que o abordava, quando ainda menor, ameaçava dizendo que quando maior iria colocá-lo na cadeia.

Diante desses elementos, reputo que restou comprovado, acima de uma dúvida razoável, a prática pelo acusado do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Neste sentido, observo que a versão apresentada pelo acusado em juízo de que parte da droga teria sido "plantada" pelos próprios militares não encontra qualquer respaldo probatório. O fato de os policiais terem recebido diversas denúncias contra o acusado, bem como as fotografias e o laudo pericial atestando a natureza das substâncias apreendidas são provas suficientes para a comprovação do delito.

Em que pese a argumentação da defesa, noto que as circunstâncias e os elementos de prova denotam que os entorpecentes apreendidos com o acusado, destinavam-se a serem comercializados, considerando-se a forma como a droga estava acondicionada e que os policiais receberam denúncias a respeito da traficância.

Frise-se que o acusado não apresentou versão coerente a fim de afastar o depoimento dos policiais militares que, ao contrário, foram firmes e seguros em afirmar que o acusado estava praticando o delito ora analisado.

A palavra dos policiais que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, pelo contrário, são eles agentes públicos, nomeados pelo Estado de Direito para combater a criminalidade e proteger a população, podendo seus depoimentos subsidiar uma condenação.

Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "crack", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a primariedade do acusado.

Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Essa mesma circunstância impede a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

Aplico o disposto no art. 387, § 2º do CPP e progrido o acusado, desde já, ao regime aberto, uma vez que ele se encontra detido há mais de 4 (quatro) meses.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ALAX DOS SANTOS MARTINS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, progredindo-o, desde já, ao regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; P.I.C.

Morro Agudo, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA